



הכנסת היועצת המשפטית לכנסת

(סימוכין : 013902-2024)
ירושלים, כ"ב באדר ב' התשפ"ד
01 באפריל 2024

לכבוד
חברי ועדת הכנסת

שלום רב,

הנדון: טיוטת הצעת חוק הכנסת (תיקון – ערעור על פרישה מסיעה)

בהמשך לעמדותי שניתנה לבית המשפט העליון שרשם אותה לפניו, אבקש להציע לכם לדון כהצעה מטעם ועדה בטיטוט הצעת החוק המצורפת למכתבי זה, מהטעמים שאפרט להלן :

1. סעיף 6א לחוק-יסוד : הכנסת (להלן : "חוק היסוד") קובע סייג למועמדות חבר הכנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו סמוך לפרישתו, ומגדיר "פרישה מסיעה" לעניין זה; סעיף 61 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן : "חוק הכנסת") קובע את מתווה הליך הפרישה של חבר הכנסת מסיעתו במהלך כהונתו בכנסת.
2. סעיף 61(ג) לחוק הכנסת קובע כי חבר הכנסת רשאי לערער על החלטת ועדת הכנסת בדבר הפרישה אל בית המשפט המחוזי בירושלים, שידון בערעור בהרכב של שלושה שופטים.
3. הליך הערעור על החלטת ועדת הכנסת שבסעיף האמור הוכנס לנוסח החוק בשלהי הליך החקיקה ובמסגרת הסתייגות, ומבלי שהתקיים דיון מעמיק בהשלכותיו של סעיף זה, כך שלא נקבעו לצדו סדרי דין, וכן לא הוסדר בדברי חקיקה אחרים אופן ניהול הערעור.
4. סוגיה זו התעוררה במסגרת ההליכים שנוהלו בעניינו של חבר הכנסת דאז, והשר היום, עמיחי שיקלי. משלא נקבעו סדרי דין בסעיף האמור, חבר הכנסת שיקלי סבר כי לצורך הגשת ערעור על החלטת ועדת הכנסת בעניינו – עומד לרשותו פרק הזמן הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן : "תקנות סדר הדין האזרחי"), הקובעות כי המועד האחרון להגשת ערעור הוא 60 ימים ממועד המצאת ההחלטה (תקנה 137(א) לתקנות סדר הדין האזרחי).
5. עמדתי, כפי שנמסרה במענה לשאלת בית המשפט המחוזי במהלך הערעור על החלטת ועדת הכנסת¹, וכן בהליך ערעור הבחירות בפני בית המשפט העליון² – הייתה כי בנסיבות העניין, הספק שהתעורר נוכח חוסר הבהירות הדיונית בעניין אופן הגשת הערעור צריך להכריע את הכף לטובת הזכות להיבחר לכנסת. זאת, בהתאם לכלל הפרשני לפיו יש לפרש דבר חקיקה באופן שמצמצם את הפגיעה בזכות היסוד לבחור ולהיבחר.

¹ עש"א 22-06-25528, חה"כ עמיחי שיקלי נ' ועדת הכנסת ואח' (10.07.2022).
² ע"ב 22-6615 עמיחי שיקלי נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25, יצחק עמית (03.11.2022).

6. לצד זאת, ציינתי כי עמדתי העקרונית היא כי ככל שחבר הכנסת ה"פורש" מעוניין להשיג על החלטת ועדת הכנסת, יהיה עליו להגיש ערעור בהקדם וללא השתהות, ואם הוא לא עושה כן, יהיה קושי לראות את התפטרותו לאחר פסק הדין ככזאת הנעשית "בסמוך" לפרישה. כמו כן, בתגובת הכנסת בהליך ערעור הבחירות ציינו כי במבט צופה פני עתיד, בכוונת הייעוץ המשפטי לכנסת להביא לפני ועדת הכנסת שתוקם בכנסת ה-25 – הצעה לקבוע כללים בעניין סדרי דין לניהול הערעור ובפרט לעניין המועד להגשתו.
7. בפסק דינה של הנשיאה (כתוארה אז) חיות, היא עמדה על כך שסדרי הדין שיש להחיל כברירת מחדל על ערעור לפי סעיף 61(ג) לחוק הכנסת, הם אלה הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי. יחד עם זאת, היא ציינה כי: "ניהול הערעור על החלטת ועדת הכנסת בכל הנוגע לפרישת חבר כנסת כהליך אזרחי, מעורר קשיים לא מבוטלים בהינתן העובדה שמדובר בהחלטה שהתקבלה על ידי ועדה מוועדות הכנסת בהליך מעין-שיפוטי, אשר במהותה היא החלטה בעלת מאפיינים ציבוריים-מנהליים [...] משכך, טוב יעשה המחוקק אם יתאים את הערכאה ואת סדרי הדין לדיון בערעור כאמור, לאופיו ולמהותו של ההליך – ויפה שעת אחת קודם".
8. לפיכך, מצורף בזאת נוסח מוצע להצעת חוק המתקנת את חוק הכנסת, כך שיהיו רשאים לערער על החלטת ועדת הכנסת הן חבר הכנסת שדבר פרישתו נקבע בהחלטה והן הסיעה הנוגעת בדבר – אלו למעשה הצדדים הנוגעים לעניין באופן ישיר; עוד, מוצע לקבוע כי הערעור ידון בבית המשפט העליון – שהוא ערכאה מתאימה יותר לדון בסוגיית הפרישה לאור אופייה מבית המשפט המחוזי; לבסוף, מוצע לקבוע כי הערעור יוגש בתוך 14 ימים מיום ההחלטה ופסק הדין יינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת הערעור – וזאת לאור ההשלכות של ההחלטה בדבר הפרישה על ההתנהלות בכנסת והצורך בוודאות בסוגיה זו.
9. אמנם, יש צורך להסדיר גם היבטים נוספים הקשורים בפרישת חבר כנסת מסיעתו, ולבחון במבט רחב יותר את השאלות השונות המתעוררות בקשר להליך. יחד עם זאת, אני סבורה שנכון יהיה כבר עתה להסדיר את סוגיית הערעור על החלטת ועדת הכנסת בדבר פרישה.
10. לפיכך אבקשכם לשקול לדון בטיוטת הצעת החוק המצורפת כהצעה מטעם ועדה ולהכינה לקריאה הראשונה. זאת, בהתאם לסמכות ועדת הכנסת ליזום הצעת חוק בנושא ההצעה, המנוי ברשימת נושאי החקיקה מטעם ועדה הקבועה בסעיף 80 לתקנון הכנסת.
11. מצורף בזאת נוסח טיוטת הצעת חוק מוצע מטעמנו.

בכבוד רב,



שגית אפיק

העתקים:

חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש ועדת הכנסת
עו"ד ארבל אסטרסון, היועצת המשפטית לוועדת הכנסת
גב' נועה בירן דדון, מנהלת ועדת הכנסת

הצעת חוק הכנסת (תיקון – ערעור על פרישה מסיעה), התשפ"ד–2024

- תיקון סעיף 61 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994³, בסעיף 61(ג), במקום "רשאי חבר הכנסת לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים, שידון בערעור בשלושה" יבוא "רשאים חבר הכנסת או סיעתו להגיש ערעור לבית המשפט העליון; הערעור יוגש בתוך 14 ימים מיום ההחלטה ופסק הדין יינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת הערעור."

דברי הסבר

³ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.